

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2512/2539

นาย สมบัติ บ้านหมู่
นาย ศิริพงษ์ พันธโชติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 208

การบรรยายฟ้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 นั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำตามบทบัญญัติดังกล่าวทุกถ้อยคำการที่ โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยลงชื่อส่งจ่ายเช็คตามฟ้องมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่า สินค้าย่อมพอเข้าใจได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาซื้อขายสินค้าและจำเลยส่ง จ่ายเช็คดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าตามสัญญาซื้อขายนั้นเป็นการบรรยายข้อเท็จจริง เพื่อแสดงว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายแล้ว เป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ปัญหา ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังไม่ได้วินิจฉัยเมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรยอมวินิจฉัยไปได้โดยไม่ต้อง ย้อนสำนวน รายการวันที่และจำนวนเงินที่ลงในเช็คนั้นจำเลยหาจำต้องเขียนลง ไว้ในเช็คด้วยลายมือของจำเลยไม่จำเลยอาจให้บุคคลอื่นเขียนหรือพิมพ์ข้อความดัง กล่าวให้ก็ได้หากข้อความถูกต้องตรงกับเจตนาของจำเลยในการออกเช็คนั้นและ จำเลยลงลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายแล้วก็เป็น การออกเช็คที่สมบูรณ์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การบรรยายฟ้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ที่บัญญัติว่าผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง
และบังคับได้ตามกฎหมายนั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำตามบทบัญญัติดังกล่าวทุกถ้อยคำ
คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยลงชื่อสั่งจ่ายเช็คตามฟ้องมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระ
หนี้ค่าสินค้า ย่อมพอเข้าใจได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาซื้อขายสินค้า และ
จำเลยสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าตามสัญญาซื้อขายนั้น จึงเป็นการ
บรรยายข้อเท็จจริงเพื่อแสดงว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้
ตามกฎหมายแล้ว เป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158(5) ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ได้ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง
และบังคับได้ตามกฎหมายเนื่องจากจำเลยไม่ได้เป็นหนี้ค่าซื้อข้าวโพดจากโจทก์
จำนวน 324,000 บาท และโจทก์นำสืบไม่ได้ว่ารายการวันที่และจำนวนเงินที่ลงใน

เช็คเป็นลายมือของจำเลยนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยใหม่และวินิจฉัยว่ารายการวันที่และจำนวนเงินที่ลงในเช็คนั้นจำเลยหาจำต้องเขียนลงไว้ในเช็คด้วยลายมือของจำเลยไม่ จำเลยอาจให้บุคคลอื่นเขียนหรือพิมพ์ข้อความดังกล่าวให้ก็ได้ หากข้อความถูกต้องตรงกับเจตนาของจำเลยในการออกเช็คนั้นและจำเลยลงลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายแล้วก็เป็น การออกเช็คที่สมบูรณ์ เมื่อจำเลยได้ซื้อข้าวโพดจากโจทก์คิดเป็นเงิน 324,000 บาท อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย และจำเลยออกเช็คพิพาทซึ่งได้มีการกรอกข้อความครบถ้วนแล้วมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ต่อมาเมื่อเช็คถึงกำหนด เงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอจ่ายเงินตามเช็คจนธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ชลอ ทองแย้ม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ